

1501934-09.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 12/14), concluindo que a substância apreendida em poder do acusado era cocaína, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Ocorre que não se pode imputar a autoria ao acusado.

O enfermeiro do hospital psiquiátrico Naamã Antonio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501934-09.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501934-09.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2154458/2021 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 12983441 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 112/21/616 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2154458 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSVALDO DA SILVA FILHO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

OSVALDO DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343,06, porquanto, no dia 26 de maio de 2021, por volta das 14:30h, na Avenida 25, nº 1111, no Bairro do Estádio, nesta cidade, guardava, trazia consigo e ainda tentou fornecer uma porção de cocaína, substância que determina dependência física e psíquica.

Segundo se apurou, Osvaldo colocou a porção de cocaína dentro do frasco de perfume e em seguida foi até o hospital psiquiátrico para levar itens de higiene pessoal para a companheira Letícia Américo Aleixo, internada no local para tratamento de dependência química. Ocorre que o técnico de enfermagem percebeu que o frasco de desodorante estava usado e abriu, encontrando a droga.

O acusado foi notificado e ofereceu defesa prévia (fls. 69/70). Recebida a denúncia (fls. 77/82), ouviram-se duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates, pelo representante do Ministério Público foi requerida a absolvição do acusado por falta de provas, no que foi seguido pela defesa.

É o relatório.
Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No mérito, a ação improcede.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 12/14), concluindo que a substância apreendida em poder do acusado era cocaína, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Ocorre que não se pode imputar a autoria ao acusado.

O enfermeiro do hospital psiquiátrico Naamã Antonio Fernandes Inocente contou que foi chamado pela recepção, porque o réu teria deixado uma sacola com pertencentes para serem entregues para a companheira internada, Letícia, e que dentre eles havia um desodorante roll on que chamou a atenção porque estava muito velho. Olhando contra a luz, viu que tinha um objeto em seu interior, uma massa, e por isso foi orientado a fazer o boletim de ocorrência.

Ocorre que, muito embora o objeto tenha sido deixado pelo réu naquele nosocômio, não há prova de que era de seu conhecimento que havia droga no frasco e de que fosse sua intenção que essa droga chegasse até Letícia.

Ao contrário, há prova de que foi ele quem providenciou a internação da companheira e que não tinha envolvimento com uso de droga. Todos esses fatos foram confirmados pela mãe de Letícia, dona Alaíde.

Assim, a negativa do réu e sua versão, apresentada na fase policial (fls. 47/48) e em Juízo, de que apenas levou a sacola a pedido da sogra Alaíde, que teria arrecadado os objetos junto a outras pessoas, sem conhecimento do seu conteúdo, é verossímil, notadamente porque Letícia esteve envolvida em episódio similar antes, quando admitiu que recebeu droga de terceiro e que seu companheiro nada sabia, até porque foi ele quem buscou sua internação (fls. 24).

Diante desse quadro, a prova é realmente frágil e não relaciona o acusado diretamente à droga apreendida.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal para absolver OSVALDO DA SILVA FILHO, da imputação de prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Rio Claro, 27 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA